

[5] 국유재산 현황과 공부상 지목 불일치

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조에 따르면 국유재산의 실태조사 시에는 부동산 등기사항증명서, 토지대장 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하여야 한다고 되어 있고
 - 「국유재산법」 제14조에 따르면 중앙관서의 장 등은 국유재산이 지적공부와 일치하지 아니하는 경우 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 등록전환, 분할·합병 또는 지목 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있으며
 - 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제81조 및 같은 법 시행령 제67조에 따르면 토지소유자는 토지의 용도가 변경된 경우 지적소관청에 지목변경을 신청하여야 하며, 같은 법 시행규칙 제84조에 따르면 국·공유지의 경우 용도폐지 되었거나 사실상 공공용으로 사용되지 아니함을 증명하는 서류의 사본을 첨부하여 지목변경 신청을 하여야 한다고 되어 있음
- 따라서 국유재산 실태조사 결과 실제 지목이 지적공부와 일치하지 않는 경우에는 지목변경을 통해 현황에 맞게 재산관리를 하여야 하며, 이를 통해 현황에 부합하는 개별공시지가를 산정하여 국유재산 대부료 등이 실제 가치에 맞게 산정되도록 관리하는 것이 타당함
- 그런데 감사 대상기간 중 경기지역본부에서 신규수탁 된 국유재산의 토지대장상 지목과 현황 지목이 일치하는지를 점검한 결과

- 2019. 4. 2. 용인시로부터 신규수탁한 ‘경기도 용인시 처인구’ 소재 국유재산의 경우 지자체가 도로로 사용되지 않아 자체 용도폐지 하였고 2019. 4. 15. 재산실태조사 시에도 공부상 지목이 ‘도로’이나 현황 지목은 ‘전’으로 일치하지 않는데도 지목 변경 신청 등의 조치를 하지 않은 사실이 있고
- 2019. 5. 28. 여주시로부터 신규수탁한 ‘경기도 여주시’ 소재 국유재산의 경우 공공용으로 이용되지 않아 총괄청(기획재정부)에서 직권용도폐지 하였고 2019. 5. 29. 재산실태조사 시에도 공부상 지목은 ‘하천’이나 현황 지목은 ‘대’로 일치하지 않는데도 지목변경 신청 등의 조치를 하지 않는 등
- [표 7] 및 [별표 1] ‘국유재산 공부 지목과 현황 지목 불일치 명세’와 같이 총 285필지의 국유재산이 토지대장 지목(도로, 하천, 구거, 제방)과 실제 현황 지목이 일치하지 않는데도 지목변경 신청 등의 조치를 하지 않은 사실이 있음

[표 7] 국유재산 지목 불일치 현황

(단위 : 건)

순 번	공부 지목	필지 수	현황 지목	건 수
-----	-------	------	-------	-----

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부 본부장은 공부상 지목과 실제 현황 지목이 일치하지 않는 총 285필지의 국유재산에 대하여 실제 사용 용도에 맞게 지목을 변경하여 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

국유재산 공부 지목과 현황 지목 불일치 명세

(단위 : m², 원)

순 번	소재지	수탁일자	면적	대장금액	공부 지목	현황 지목
--------	-----	------	----	------	----------	----------

- 기재 생략 -
